AO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

PROCESSO Nº 1018572-93.2026.8.11.0001

EDUARDO CESAR ALVES LEMES, CPF **[CPF DO CLIENTE]**, já qualificado nos autos, e **BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA**, advogada, em nome próprio quanto aos honorários de sucumbência (art. 23 da Lei 8.906/94 e art. 85, § 14, do CPC), vêm, respeitosamente, com fundamento nos arts. 52 da Lei 9.099/95 e 523 a 527 do Código de Processo Civil, requerer o

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

em face de **SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** e **WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA.**, já qualificadas, pelos motivos a seguir expostos.

I. DO TÍTULO EXECUTIVO

A sentença de ID 236834359, homologada em 17/06/2026, declarou rescindidos os contratos vinculados aos Títulos nºs 3847977, 3847978, 3847979 e 3847980 e condenou as Executadas, **solidariamente**, à restituição de **R$ 2.581,42** e ao pagamento de **R$ 3.000,00** a título de danos morais.

Em sede de embargos de declaração, o Juízo reconheceu o descumprimento da tutela de urgência e aplicou multa cominatória, posteriormente mantida no valor de **R$ 2.500,00** pela Segunda Turma Recursal.

A decisão monocrática de ID 254726920, de 07/10/2026, negou provimento ao recurso inominado interposto por SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A. e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios de **15% sobre o valor da condenação**. A decisão transitou em julgado em **[DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO]**, sem pagamento voluntário até a presente data.

II. DO DÉBITO

O débito foi atualizado até 05/11/2026 nos exatos termos do título: correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e juros de mora pela taxa legal do art. 406, § 1º, do Código Civil (Selic deduzido o IPCA), com os índices oficiais divulgados pelo Banco Central, os mesmos adotados pelo SisCalc do TJMT:

Verba	Marcos	Original (R$)	Corrigido IPCA (R$)	Juros taxa legal (R$)	Total (R$)
Restituição (solidária)	IPCA desde 01/2026 (desembolso, Súmula 43 do STJ); juros desde a citação	2.581,42	2.683,42	141,73 (5,2818%)	2.825,15
Danos morais (solidária)	IPCA desde 17/06/2026 (arbitramento, Súmula 362 do STJ); juros desde a citação	3.000,00	3.021,86	159,61 (5,2818%)	3.181,47
Multa cominatória	IPCA desde 07/2026 (decisão dos embargos); sem juros	2.500,00	2.514,19	-	2.514,19
Subtotal devido ao Exequente					**8.520,81**
Honorários de sucumbência (15%), devidos só por SPE Mirante	15% sobre restituição + danos morais atualizados (R$ 6.006,62)				900,99
TOTAL DA EXECUÇÃO					**9.421,80**

Memória de cálculo: IPCA mensal (série 433 do Banco Central) acumulado até setembro/2026, último índice divulgado; taxa legal mensal (Resolução CMN 5.171/2024, série 29543 do Banco Central) somada de forma simples de abril/2026 a 05/11/2026, pro rata no mês corrente:

Mês	IPCA (%)	Taxa legal (% a.m.)
01/2026	0,33	-
02/2026	0,70	-
03/2026	0,88	-
04/2026	0,67	0,768672
05/2026	0,58	0,198293
06/2026	0,16	0,450641
07/2026	0,07	0,706607
08/2026	-0,32	1,154527
09/2026	0,82	1,499119
10/2026	não divulgado	0,379020
11/2026	não divulgado	0,749583 (5/30 dias)

[PREMISSAS A CONFERIR: juros contados da citação, aqui considerada em abril/2026; correção da restituição desde janeiro/2026 (contratação em 12/01/2026); multa de R$ 2.500,00 corrigida desde julho/2026. Se a certidão de citação, o comprovante da entrada ou a decisão dos embargos indicarem outra data ou valor, refazer o cálculo.]

Não há nos autos comprovante de restituição administrativa, de modo que não se aplica o abatimento autorizado na sentença. **[CONFERIR: se as Executadas juntaram comprovante de devolução, descontar o valor comprovado.]**

Os honorários de sucumbência são executados pela advogada em nome próprio, na mesma petição, e somente em face de SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A., única recorrente vencida (art. 55 da Lei 9.099/95).

III. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) a intimação das Executadas, na pessoa de seus advogados constituídos (art. 513, § 2º, I, do CPC), para que efetuem, no prazo de 15 dias, o pagamento voluntário de **R$ 8.520,81** (oito mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e um centavos), solidariamente, e SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A. também o de **R$ 900,99** (novecentos reais e noventa e nove centavos) a título de honorários de sucumbência, totalizando **R$ 9.421,80**, com os acréscimos até a data do efetivo pagamento;

b) não havendo pagamento no prazo, a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, aplicável aos Juizados Especiais (Enunciado 97 do FONAJE), e a imediata penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do débito acrescido da multa (arts. 523, § 3º, e 854 do CPC);

c) frustrada a penhora on-line, a pesquisa de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD e a inclusão do nome das Executadas em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC);

d) que os valores devidos ao Exequente e à advogada sejam liberados por alvará eletrônico, nas contas a serem indicadas.

Nestes termos,
pede deferimento.

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2026.

BRUNA GUARIM
OAB/MT **[Nº]**

Av. Dr. Hélio Ribeiro, Nº. 525 - Bairro Alvorada, Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, Sala 714, 7º andar, Cuiabá - MT, 78.048-250.